

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/6451

הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון – שינוי ברירת המחדל בהחלטה על שחרור על-תנאי ממאסר), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 2. בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א–2001¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א), ברישה, במקום הסיפה החל במילים "רשאית היחידה" יבוא "ישוחרר על-תנאי ממאסרו, אלא אם מצאה היחידה לשחרור ממאסרים קצרים כי קיימות ראיות המצביעות על מסוכנות מובהקת או על התנהגות שלילית מתמשכת בתקופת מאסרו".
2. תיקון סעיף 3. בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, ברישה, במקום הסיפה החל במילים "רשאית ועדת השחרורים" יבוא "ישוחרר על-תנאי ממאסרו, אלא אם מצאה ועדת השחרורים כי קיימות ראיות המצביעות על מסוכנות מובהקת או על התנהגות שלילית מתמשכת בתקופת מאסרו".

דברי הסבר

מדינת ישראל נמצאת במשבר כליאה חמור ומתמשך, הנמשך זה שנים רבות ומחמיר עקב העומסים הגוברים במערכת הכליאה. מצוקת הצפיפות בבתי הסוהר חורגת מהיכולת להעניק תנאים מינימליים לאסירים. לנוכח המצב החריג והקיצוני, מן ההכרח לקדם במקביל למהלכי הבינוי בשירות בתי הסוהר גם חלופות אפקטיביות לכליאה אשר יביאו לריווח משמעותי של בתי הכלא ולצמצום הפגיעה בזכויות העצורים והאסירים. חשוב להדגיש כי תנאי המחיה הקשים אינם רק פוגעים בנושאות בזכויות העצור והאסיר, בכבודם ובשלומם, אלא גם עלולים לפגוע בסופו של דבר גם באפשרות שלהם להשתקם ולהשתלב בחברה לאחר השחרור ממאסר – ובכך נפגע גם הציבור הרחב. למרות זאת, הנתונים מלמדים כי בשנים האחרונות דווקא חלה ירידה ניכרת בשיעור האסירים הזוכים לשחרור על-תנאי ממאסר. על רקע מצוקת הצפיפות בבתי הסוהר, גובר ומתחדד הצורך בהגברת השימוש במנגנון השחרור על-תנאי ממאסר, החל על אסירים שממילא סיימו לרצות את רוב המאסר שהוטל עליהם. בכך, יש כדי להפחית כליאה מיותרת ולתרום לאינטרס השיקום של אסירים כמו גם לאינטרס הציבורי, נוכח העובדה ששחרור על-תנאי מלווה בתוכניות פיקוח ובקרה המסייעות בהשתלבות האסיר המשוחרר בחברה ומפחיתות מעורבות בפשיעה חוזרת. לכן מוצע כי תשתנה נקודת האיזון הקיימת בימי שגרה בחוק, כך שאסיר שסיים לרצות שני שלישים ממאסרו, ישוחרר על-תנאי ממאסרו, אלא אם מתקיימים טעמים מיוחדים מבוססים הנוגעים למסוכנות לציבור או להתנהגות שלילית בתקופת המאסר. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/25/6377).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ו (12.01.2026)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 410.